



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Uppsala tingsrätts dom 2025-06-16 i mål T 5465-24 och T 5470-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

1. AA [redacted], 1988 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Offentligt biträde: Biträdande jurist Bisar Peker
Advokatbyrån Alkmene AB

2. BB [redacted], 1997 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Offentligt biträde: Advokat Metin Kaya
Advokat Metin Kaya AB

Motpart

Socialnämnden i Enköpings kommun
[redacted]

Ombud: CC [redacted] och DD [redacted]
Socialförvaltningen i Enköpings kommun
[redacted]

ÖVRIG

Offentligt biträde för AA [redacted] och AA [redacted]:
Advokat Anna Möller
Advokatbyrån Anna Möller AB

SAKEN

Överflyttning av vårdnad m.m.

Hovrättens domslut, se nästa sida.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten upphäver punkten 4 i tingsrättens domslut och förordnar att det inte ska fastställas något umgänge mellan å ena sidan AA , 2019 , och AA , 2021 , och å andra sidan BB .
 2. Det som hovrätten har beslutat i punkten 1 ska gälla utan hinder av att domen inte har fått laga kraft.
 3. Bisar Peker får ersättning av staten med 32 383 kr. Av beloppet avser 22 764 kr arbete, 2 974 kr tidsspillan, 168 kr utlägg och 6 477 kr mervärdeskatt.
 4. Metin Kaya får ersättning av staten med 31 244 kr. Av beloppet avser 22 764 kr arbete, 2 231 kr tidsspillan och 6 249 kr mervärdeskatt.
 5. Anna Möller får ersättning av staten med 32 735 kr. Av beloppet avser 19 512 kr arbete, 5 948 kr tidsspillan, 728 kr utlägg och 6 547 kr mervärdeskatt.
 6. Kostnaderna i punkten 3–5 ska stanna på staten.
-

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

BB och AA

BB och AA har båda yrkat att hovrätten ska avslå Socialnämnden i Enköpings kommuns begäran om att vårdnaden om AA och AA ska flyttas över till de särskilt förordnade vårdnadshavarna EE och FF.

BB har i andra hand yrkat att AA och AA ska ha rätt till umgänge med honom varje fredag, ojämn vecka, från förskolans/skolans slut till söndag kl. 17.00 efter följande upptrappning:

- tre timmar var tredje vecka under en period om tre månader, därefter
- fem timmar var tredje vecka under en period om tre månader, därefter
- lördagar kl. 10.00–16.00 vid tre tillfällen under en period om tre månader.

BB har i tredje hand yrkat att AA och AA ska ha rätt till umgänge med honom i den omfattning som hovrätten finner lämpligt.

AA har i andra hand yrkat att AA och AA ska ha rätt till umgänge med henne enligt följande upptrappning:

- två timmar varannan vecka under tre månaders tid, därefter
- fyra timmar varannan vecka under tre månaders tid, därefter
- varannan lördag kl. 10.00–16.00 under tre månaders tid, därefter
- umgänge varannan helg, från skolans slut till söndag kl. 17.00.

Socialnämnden

Socialnämnden har motsatt sig att tingsrättens dom ändras i fråga om överflyttning av vårdnad.

I fråga om umgänge har Socialnämnden motsatt sig BB:s och AA:s yrkanden. Socialnämnden har yrkat att det inte ska fastställas något umgänge mellan å ena sidan AA och AA och å andra sidan BB

BB . Vidare har Socialnämnden medgett att AA och AA ska ha rätt till umgänge med AA i första hand en gång var sjätte vecka och i andra hand var fjärde vecka, torsdagar kl. 15.30–17.30. Umgänget ska under de första sex månaderna från hovrättens dom genomföras i närvaro av umgängesstöd och ske på plats i Enköpings kommuns förbestämda umgänget lokal Blomstra.

BB och AA har motsatt sig Socialnämndens yrkande.

Parterna har yrkat att hovrättens dom ska gälla omedelbart utan hinder av att den inte har fått laga kraft.

UTREDNINGEN

Parterna har i huvudsak åberopat samma grunder och bevisning som i tingsrätten samt redogjort för vad som förevarit efter tingsrättens dom. Utöver den bevisning som lades fram i tingsrätten har socialnämnden åberopat ny skriftlig bevisning, bland annat Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 18 september 2025 i mål 4867-25, orosanmälan upprättad av polisen den 11 september 2025, ett flertal journalanteckningar från Enköpings kommun och Uppsala tingsrätt dom den 5 januari 2026 i mål B 3791-25.

Av den i hovrätten nu åberopade bevisningen framgår bland annat att polisen vid ett hembesök i samband med en brand i BB:s bostad den 11 september 2025 framfört oro då hans bostad inte bedömts som en lämplig plats för barn att vistas eller växa upp i samt att han vid ett snabbtest testat positivt för narkotika. Några dagar senare avslog förvaltningsrätten BB:s yrkande om att vården enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga för AA och AA skulle upphöra. Den 5 januari 2026 dömdes BB för våldtäkt mot barn till fängelse i tre år och sex månader. Han är för närvarande frihetsberövad i väntan på att fängelsestraffet får verkställas. Domen har inte fått laga kraft.

Det har i hovrätten hållits tilläggsförhör med AA och BB , som har hörts om förhållandena efter tingsrättens dom.

AA har i huvudsak berättat följande. AA:s och AA:s lillebror GG bor hos henne på heltid. Det finns ingen oro från socialtjänsten angående honom. Hon kommer att börja arbetsträna i mars 2026 i samband med att GG börjar förskolan. Hon behöver inget stöd för att tillgodose GG:s behov, varken från sin familj eller BB. Det var längesedan hon och BB hade en relation. De är vänner idag och hon dömer honom inte för det han gjort. Om det han dömts för stämmer är det inte bra. Om BB vill träffa GG måste han lämna negativa drogtester. Hon har nu varit drogfri i snart tre år. Hon har en jättefin stund med AA och AA under umgängestillfällena. Det stämmer inte som socialnämnden påstår att hon till socialnämnden uppgett att cope-kursen var fullbelagd. Hon har inte ansökt om att få delta i kursen ännu eftersom den redan hade påbörjats. Hon tänker dock ansöka om att få delta i kursen under våren. Hennes önskan är att hennes umgänge med AA och AA successivt utökas till övernattning på helgen, innan barnen därefter kan flytta hem till henne. Sedan december 2025 har hon inte längre någon förvaltare utan en god man som hjälper henne med ekonomin. Hon vet inte om och i så fall vilket stöd hon behöver från socialtjänsten, men det kan bli aktuellt med någon form av stöd om barnen flyttar hem till henne för att övergången ska bli så bra som möjligt. Samarbetet med familjehemmet fungerar inte, men de kan prata med varandra och bråkar inte. Hon har fortfarande inte träffat familjehemspappan, men har blivit erbjuden att göra det. Mötet fick dock ställas in på grund av sjukdom.

BB har i huvudsak berättat följande. Branden den 11 september 2025 uppstod efter att han hängt upp rökelse i lägenheten. Det blev endast en mindre brandskada vid dörren. Han har inte kunnat åtgärda skadan eftersom han varit frihetsberövad. Det stämmer att han återföll i missbruk under hösten 2025. Han var vid tidpunkten stressad och arbetade mycket. När det gäller brottet han dömts för kommer han att överklaga tingsrättens dom. Han har kvar sitt arbete och sin bostad om han släpps från häktet. Om hovrätten avslår Socialnämndens yrkande kommer AA och AA ha det bra hos AA.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Hovrätten ställer sig bakom tingsrättens redogörelse för de rättsliga utgångspunkterna i fråga om överflyttning av vårdnad (tingsrättens dom s. 9–10 och 13–14) med följande tillägg.

En placering av ett barn i ett familjehem bör som utgångspunkt inriktas på att få till stånd en återförening av barnet och föräldrarna, även om arbetet med en återförening kan ta lång tid. Europadomstolen har upprepade gånger understrukt vikten av att – när detta är till barnets bästa – åtgärder vidtas för att barn ska kunna återförenas med sina föräldrar så snart som möjligt och inte hinna rota sig i fosterfamiljen.

En överflyttning av vårdnad bör inte komma i fråga så länge det finns en möjlighet att inom en rimlig framtid återförena barnet med dess biologiska föräldrar. Ett exempel på när en återförening inom en överskådlig framtid ter sig orealistisk, trots att umgänge förekommit, är när ett barn har beretts vård utanför det egna hemmet i ung ålder och därefter växer upp i ett familjehem. Eftersom det är barnets behov och intressen som är avgörande vid frågor om vårdnad kan det innebära att barnets behov av kontinuitet, dvs. att de nu nuvarande förhållandena får bestå, får företräde framför möjligheten till återförening om detta är till barnets bästa.

Sedan tingsrättens dom har BB återfallit i missbruk och dömts till ett längre fängelsestraff för allvarlig brottslighet mot barn. En återförening mellan barnen och BB inom en överskådlig framtid framstår därmed orealistisk. När det gäller AA framgår det visserligen att hon genomgått förbättringar av sin livssituation. AA och AA har bott i familjehemmet sedan juli 2021 och av utredningen framgår att de har rotat sig där och att de betraktar familjehemmet som sitt riktiga hem. Det har inte framkommit annat än att AA och AA får sina behov av omvårdnad och trygghet tillgodosedda av familjehemsföräldrarna. Det bör särskilt beaktas att AA endast var 1,5 år gammal och AA endast var tre månader gammal när de placerades i familjehemmet.

Socialnämnden har sedan barnen placerades i familjehemmet erbjudit BB och AA ett flertal insatser, bland annat i form av missbruksbehandling samt stöd och behandling avseende våld i nära relation. Det kan härvid konstateras att AA enligt sina egna uppgifter har varit drogfri sedan maj 2023. Vid den tidpunkten hade AA och AA redan varit placerade i familjehemmet i nästan två års tid. Att insatserna, framför allt under denna tid, i stor utsträckning har varit inriktade på stöd och behandling för missbruk och våld i nära relation innebär inte att insatserna inte har varit relevanta för att stärka deras förmåga att ta föräldraansvar i syfte att möjliggöra en återförening.

Mot bakgrund av det ovan anförda delar hovrätten tingsrättens bedömning att det bästa för AA och AA är vårdnaden flyttas över till familjehemmet och att en vårdnadsöverflyttning är förenlig med Europakonventionen. Tingsrättens dom ska därför inte ändras i denna del.

När det gäller frågan om AA:s och AA:s rätt till umgänge med AA gör hovrätten ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort. Med hänsyn till att BB sedan tingsrättens dom återfallit i missbruk och dömts till ett längre fängelsestraff bör umgänget mellan honom och barnen dock lämnas oreglerat. Tingsrättens dom ändras i enlighet med detta.

Den ersättning som Anna Möller har begärt är skälig.

Bisar Peker och Metin Kaya har begärt ersättning för 18 timmars respektive 16,75 timmars arbete. Med hänsyn till målets art och omfattning anser hovrätten att Bisar Peker och Metin Kaya är skäligen tillgodosedda med ersättning för vardera 14 timmars arbete. I övrigt är begärda ersättningar skäliga.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2026-03-12

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Mikael Swahn och Gunilla Schöldström, tf. hovrättsassessorn Mikaela Dahlborg, referent, samt nämndemännen Eva Qvarnström (skiljaktig) och Börje Östlund (skiljaktig).

Skiljaktig mening, se nästa sida.

SKILJAKTIG MENING I HOVRÄTTEN

Nämndemännen Eva Qvarnström och Börje Östlund är skiljaktiga i frågan om en överflyttning av vårdnaden ska ske.

Det kan konstateras att båda föräldrarna har genomgått tydliga förbättringar i sin livssituation, särskilt gäller det mamman AA . Hon är drogfri sedan maj 2023 och har vårdnaden om sonen GG , som också bor hos henne. Det har inte framkommit några beaktansvärda anmärkningar mot AA eller hennes föräldraskap, tvärtom visar hon på omtänksamhet och trygghet i relation till barnen.

Vi betvivlar inte att familjehemsföräldrarna i och för sig tillgodoser barnens behov. Det är också uppenbart att barnen har rotat sig i familjehemmet under dessa år. Barnen har dock ännu inte börjat skolan med allt vad det innebär av nya sociala sammanhang.

Vi bedömer därför att det fortfarande finns en god chans till en framgångsrik återförening med barnen inom överskådlig tid, en återförening som inte kommer att vara allt för uppslitande för barnen. Stor vikt bör också fästas vid behovet av omfattande åtgärder från socialnämnden för att främja återföreningen. Endast få åtgärder synes ha vidtagits sedan 2023.

Vid en överflyttning av vårdnaden till familjehemmet skulle en sådan riskera att försvåra för den fortsatta relationen med föräldrarna och inte vara i linje med rätten till familjeliv enligt Europakonventionen.

Slutsatsen vi drar är att socialnämndens talan om överflyttning av vårdnaden bör avslås.

Överröstade i denna del är vi i övrigt överens med majoriteten.



UPPSALA TINGSRÄTT

DOM
Meddelad i Uppsala
2025-06-16

Målnummer
T 5465-24
T 5470-24

PARTER

Kärande

Socialnämnden i Enköpings kommun
Socialförvaltningen
[Redacted]

Ombud: DD [Redacted] och HH [Redacted]
Socialförvaltningen i Enköpings kommun
[Redacted]

Motparter

1. AA [Redacted], 1988 [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Ombud och offentligt biträde enligt 20 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken:
Biträdande juristen Bisar Peker
Advokatbyrån Alkmene
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

2. BB [Redacted], 1997 [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Ombud och offentligt biträde enligt 20 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken:
Advokaten Metin Kaya
Norrtorpsvägen 17 A
195 71 Rosersberg

Övriga

Barn: AA [Redacted], 2019 [Redacted], och AA [Redacted]
[Redacted], 2021 [Redacted]

Offentligt biträde enligt 20 kap. 9 § första stycket föräldrabalken: Advokaten
Anna Möller
S:t Eriks gränd 6
753 10 Uppsala

SAKEN

Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

DOMSLUT

1. Tingsrätten avslår AA:s [REDACTED] och BB:s [REDACTED] begäran om att målet ska vilandeförklaras.
2. Tingsrätten bifaller socialnämndens i Enköpings kommun talan. Vårdnaden om AA [REDACTED], 2019 [REDACTED], och AA [REDACTED], 2021 [REDACTED], flyttas över till de särskilt förordnade vårdnadshavarna EE [REDACTED], [REDACTED], och FF [REDACTED], 1969 [REDACTED].
3. Tingsrätten förordnar att AA [REDACTED] och AA [REDACTED] ska ha rätt till umgänge med AA [REDACTED] tre timmar var fjärde lördag, med början lördagen den 30 augusti 2025, eller den senare infallande lördag under ojämn vecka som först infaller efter att domen vunnit laga kraft. Umgänge ska, t.o.m. lördagen den 14 februari 2026, eller t.o.m. det senare inträffande sjunde ordinarie umgängestillfället, ske i närvaro av umgängesstöd.
4. Tingsrätten förordnar att AA [REDACTED] och AA [REDACTED] ska ha rätt till umgänge med BB [REDACTED] tre timmar var fjärde söndag, med början söndagen den 14 september 2025, eller den senare infallande söndag under ojämn vecka som infaller två veckor efter det första ordinarie umgängestillfället enligt p. 3 ovan. Umgänge ska, t.o.m. söndagen den 1 mars 2026, eller t.o.m. det senare inträffande sjunde ordinarie umgängestillfället, ske i närvaro av umgängesstöd.

5. Tingsrätten fastställer ersättning av allmänna medel till Besar Peker med skäligen 50 029 kr, varav 31 720 kr avser arbete, 7 975 kr avser tidsspillan, 328 kr avser utlägg och 10 006 kr avser mervärdesskatt.
 6. Tingsrätten fastställer ersättning av allmänna medel till Metin Kaya med 45 264 kr, varav 30 293 kr avser arbete, 5 800 kr avser tidsspillan, 118 kr avser utlägg och 9 053 kr avser mervärdesskatt.
 7. Tingsrätten fastställer ersättning av allmänna medel till Anna Möller med 39 059 kr, varav 27 755 kr avser arbete, 2 900 kr avser tidsspillan, 592 kr avser utlägg och 7 812 kr avser mervärdesskatt.
-

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Socialnämnden i Enköpings kommun har yrkat att tingsrätten ska utse EE och FF att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om AA och AA.

AA har motsatt sig socialnämndens yrkande om vårdnadsöverflyttning. Hon har i andra hand, för det fall att tingsrätten bifaller socialnämndens yrkande om vårdnadsöverflyttning, yrkat att tingsrätten ska besluta att barnen ska ha rätt till umgänge med henne enligt följande upptrappning.

- Två timmar varannan vecka under tre månaders tid.
- Därefter fyra timmar varannan vecka under tre månaders tid.
- Därefter varannan lördag kl. 10–16 under tre månaders tid.
- Därefter och slutligen umgänge varannan helg, från skolans slut till söndag kl. 17.00.

I andra hand har hon yrkat umgänge i den omfattning tingsrätten finner lämpligt.

Även BB har motsatt sig socialnämndens yrkande om vårdnadsöverflyttning. Han har för egen del i andra hand, för det fall att tingsrätten bifaller socialnämndens yrkande om vårdnadsöverflyttning, yrkat att tingsrätten ska besluta att barnen ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande upptrappning.

- Tre timmar var tredje vecka under tre månaders tid.
- Därefter fem timmar var tredje vecka under tre månaders tid.
- Därefter lördagar kl. 10–16 vid tre tillfällen (under tre veckor).
- Därefter och slutligen umgänge helgerna ojämn vecka, från skolans slut till söndag kl. 17.00.

I andra hand har han yrkat umgänge i den omfattning tingsrätten finner lämpligt.

AA och BB har därutöver, var för sig, begärt att målet ska vilandeförklaras i avbidan på att den begäran om upphörande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (hemtagningsbegäran) som de nyligen har gjort ska avgöras.

Socialnämnden har motsatt sig AA:s och BB umgängesyrkanden. Socialnämnden har medgett att tingsrätten, för det fall att nämndens yrkande om vårdnadsöverflyttning bifalls, beslutar att barnen ska ha rätt till umgänge med envar förälder i enlighet med de i målet inhämtade umgängesutredningarna, dvs. umgänge två timmar var sjätte vecka, varav under de första sex månaderna i närvaro av en umgängesstödjare.

Socialnämnden har motsatt sig AA:s och BB:s begäran om att målet ska vilandeförklaras.

OMSTÄNDIGHETER TILL STÖD FÖR TALAN

Socialnämnden

Det är till det bästa för barnen att vårdnaden flyttas över till EE och FF.

AA är född i och AA i . Strax efter AA:s födelse fick socialnämnden i samband med en polisinsats hemma hos AA och BB kännedom om att barnen befann sig i en otrygg hemmiljö. Det förekom våld i hemmet och AA hade ett aktivt drogmissbruk.

AA placerades på ett utredningshem tillsammans med barnen. Utredningen visade att det fanns en påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling skulle skadas pga. AA:s bristande förmåga att tillgodose deras behov. Vård av barnen inleddes på frivillig väg i form av vård enligt socialtjänstlagen. Barnen placerades i juli 2021 hos EE och FF som familjehemsföräldrar, och har bott där allt sedan dess. Under 2023 övergick vården och placeringen till att ske med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Under 2023 eskalerade den även tidigare konfliktfyllda relationen mellan föräldrarna och AA fick plats på skyddat boende för att skydda sig från BB.

Föräldrarna har sedan 2023 gjort positiva förändringar, men de är inte tillräckliga för att de inom överskådlig tid ska kunna ta sitt föräldraansvar.

Det är oklart hur mycket AA minns av tiden hos AA och BB. AA minns ingenting. Under alla förhållanden har barnen rotat sig hos familjehemsföräldrarna, som tillgodoser deras behov. Barnen kan inte tänka sig att bo någon annanstans än hos familjehemsföräldrarna.

Det förekommer umgänge ungefär en gång i månaden. Umgängesstödarna märker att BB är kärleksfull mot barnen, men han blir stressad när barnen inte gör som han säger. Han saknar strategier för att hantera detta. Umgänget med AA fungerar bra, men på sistone har hon blivit ifrågasättande och konfliktsökande gentemot umgängesstödarna och familjehemmet med anledning av den pågående rättsprocessen.

Samarbetet mellan framför allt AA och familjehemmet har tidigare fungerat bra, medan samarbetet med BB har

varit sämre. Han vägrar hälsa på familjehemsföräldrarna under umgängestillfällena. På sistone har det uppstått konflikter mellan AA och familjehemmet angående bl.a. en ADHD-utredning gällande AA

Det vore inte till det bästa för barnen om vårdnaden överflyttades.

Socialnämnden har inte gjort tillräckliga insatser för att åstadkomma en återförening. Den enda insats hon har erbjudits som har varit riktad mot hennes föräldraskap var programmet "Mamma trots allt", riktat mot mammor med missbruksproblem. Hon tackade visserligen nej, men programmet hade inte startat i alla fall eftersom det fanns för få deltagare. BB har överhuvudtaget inte erbjudits någon föräldrastärkande insats. Han var inte ens med på utredningshemmet under våren 2021. "Mamma trots allt" kan dessutom inte sägas vara en föräldrastödjande insats.

Hon medger att det fanns brister i hennes föräldraskap 2021. Det var en traumatisk tid för henne. Men dessa brister föreligger inte längre. Hon har inte längre ett drogmissbruk och hon har inte längre en konfliktfylld och våldsam relation. Hon och BB är inte tillsammans längre och kommer inte bli tillsammans igen.

BB

BB har anslutit sig till vad AA har anfört, och i övrigt anfört bl.a. följande.

Det uppstod tidigt samarbetssvårigheter mellan honom och socialtjänsten pga. att han, under vården, ville ha fysiskt umgänge med barnen. Pga. en incident i augusti 2023 beslutade socialnämnden om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Det är inte uteslutet att en återförening kan komma till stånd.

När det gäller det yrkade umgänget ger inte utredningen stöd för att barnens negativa reaktioner beror på umgänget med honom eller AA

. Eventuella negativa reaktioner hos barnen i form av oro, ilska och utåtagerande kan antingen vara helt normalt beteende hos barn eller bero på att de i stället vill ha och behöver mer umgänge med sina föräldrar.

DOMSKÄL

Frågan om vilandeförklaring

AA och BB har tidigare gjort en s.k. hemtagningsbegäran, dvs. en begäran om att socialnämnden ska besluta att vården av barnen enligt lagen om vård av unga ska upphöra. Denna begäran avslogs av socialnämnden i två separata beslut. AA och BB överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Uppsala som i dom den 16 december 2024 avslog överklagandena. Domen överklagades till kammarrätten, men överklagandet återkallades sedermera, varigenom förvaltningsrättens dom vann laga kraft. AA och BB har nu återigen gjort en hemtagningsbegäran, som för närvarande handläggs av socialnämnden.

En begäran om vårdens upphörande har alltså behandlats i domstol förhållandevis nyligen. Det finns inget hinder mot att återkomma med en ny begäran om hemtagning omedelbart efter ett avslag i domstol. I detta fall har också en ny begäran gjorts kort inpå ett domstolsavgörande. Om en pågående hemtagningsprocess skulle hindra att frågan om vårdnadsöverflyttning prövades, utan att det i övrigt finns särskilda skäl för en vilandeförklaring, skulle en prövning av vårdnadsöverflyttning kunna blockeras. Det har i detta fall inte framkommit några särskilda skäl utöver själva begäran om hemtagning

att vilandeförklara detta mål. AA:s och BB:s

begäran om vilandeförklaring ska därför avslås.

Frågan om vårdnadsöverflyttning

Rättsliga utgångspunkter

Lagens huvudregel är att barn från födseln står under vårdnad av antingen båda föräldrarna, eller modern ensam (6 kap. 3 § första stycket föräldrabalken). I 6 kap. 8 § föräldrabalken finns dock en bestämmelse om överflyttning av vårdnaden i vissa fall till särskilt förordnade vårdnadshavare. I bestämmelsens första stycke sägs att om ett barn stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, ska rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet.

Med ”ett annat enskilt hem än föräldrahemmet” avses i första hand ett s.k. familjehem enligt socialtjänstlagen.

I andra stycket föreskrivs att rätten, vid bedömningen av om det är bäst för barnet att vårdnaden flyttas, särskilt ska beakta

- barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning,
- barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose barnets behov av en trygg och god uppväxt,
- familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose barnets behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående,
- barnets relation till sina föräldrar, och
- barnets sociala situation i övrigt.

Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse genom en reform den 1 januari 2025. Den tidigare lydelsen av bestämmelsen skiljde sig åt bl.a. på så sätt att det då krävdes att det ”uppenbart” var bäst för barnet att det rådande förhållandet skulle bestå för att en vårdnadsöverflyttning skulle ske.

Tingsrättens bedömning i fråga om barnens bästa

Det framgår av utredningen att AA och AA har bott i familjehemmet sedan juli 2021. Vid detta tillfälle var AA ett och ett halvt år gammal och AA bara några månader gammal. Systrarna har alltså bott hos EE och FF under den absoluta merparten av sina liv. AA kan överhuvudtaget inte ha några minnen av en annan tillvaro. Även om det framgår av vårdnadsöverflyttningsutredningen från socialtjänsten i Enköpings kommun att AA får hjälp av familjehemmet att ”bevara minnet” av vilka hennes biologiska föräldrar är finner tingsrätten att detsamma på det stora hela måste gälla för AA.

Det framgår av utredningen, i form av dels vårdnadsöverflyttningsutredningarna, dels av uppgifter som lämnats vid huvudförhandlingen av bl.a. barnens offentliga biträde, att barnen kallar EE och FF för ”mamma” och ”pappa”. I vårdnadsöverflyttningsutredningen beträffande AA sägs att familjehemmet har hjälpt AA att förstå att AA är hennes biologiska mamma, men AA har vid förhandlingen uppgett att AA först nyligen förstått att hon låg i AA:s mage före det att hon föddes.

I vårdnadsöverflyttningsutredningarna bedöms att EE och FF har blivit barnens primära omsorgs- och anknytningspersoner. I dessa utredningar görs även bedömningen att EE och FF har en god förmåga att tillgodose barnens behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det har enligt

tingsrättens uppfattning inte framkommit något som kullkastar dessa slutsatser i vårdnadsöverflyttningsutredningen. Det står alltså klart att barnen har rotat sig i familjehemmet.

När det särskilt gäller familjehemsföräldrarna förmåga att tillgodose barnens behov av kontakt med sina föräldrar framgår det, bl.a. av vårdnadsöverflyttningsutredningarna och av umgängesutredningarna, att det förekommer ett regelbundet umgänge, vanligtvis en gång var tredje eller fjärde vecka. Det framgår även av vårdnadsöverflyttningsutredningarna att familjehemsföräldrarna talar med barnen om deras föräldrar och uppmuntrar dem att kalla även sina föräldrar för "mamma" och "pappa". Det framgår dock även att det finns vissa spänningar i relationen mellan föräldrarna å ena sidan och familjehemmet å andra sidan. Det framgår bl.a. av både AA:s [REDACTED] och EE:s [REDACTED] uppgifter att de har haft olika uppfattning om det lämpliga i att AA [REDACTED] spelar in videoumgänge med barnen. Det har även framgått att familjehemmet i stor utsträckning har slutat svara på AA:s [REDACTED] meddelanden. EE [REDACTED] har förklarat detta med att det blev ohållbart när AA [REDACTED] började skicka uppemot 70 sms och andra meddelanden per dag.

Tingsrätten anser att den bild som framtonar är att vårdnadsöverflyttningsprocessen har bidragit till att driva konflikt mellan föräldrarna och familjehemmet. Att så sker är inte onaturligt eller ovanligt. Det finns dock, enligt tingsrätten, anledning att räkna med att situationen blir bättre om och när vårdnadsöverflyttningsfrågan avgjorts och alla inblandade parter får tydliga förutsättningar att förhålla sig till. Sammantaget finner tingsrätten att det inte finns skäl att befara att familjehemsföräldrarna inte kommer klara av att på ett godtagbart sätt sörja för barnens kontakt med sina föräldrar. Inget annat har heller framkommit än att EE [REDACTED] och FF [REDACTED] även i övrigt tillgodoser alla barnens behov.

Det har enligt tingsrätten inte framkommit något realistiskt alternativ för hur AA eller BB inom en överskådlig tid skulle kunna ta sitt fulla föräldraansvar. I en vårdnadsöverflyttningsprocess ska tingsrätten visserligen inte ta ställning till frågan om barnen ska flytta hem. Den frågan avgörs i förvaltningsrättslig ordning. Frågan om hur en eventuell hemflytt skulle se ut eller fungera står alltså inte i första hand i fokus vid den här prövningen, men den får ändå enligt tingsrätten indirekt betydelse. För att kunna ta ställning till om det är bäst för barnen att det rådande förhållandet består krävs att tingsrätten har någon sorts uppfattning om hur vägen framåt kan se ut.

Det har framkommit att AA och BB har genomgått förbättringar av sin livssituation. Det är inte ifrågasatt i målet att de båda har varit drogfria i två års tid. AA har vårdnaden om den yngre sonen II som hon fått med BB. Men AA och BB har inte vid huvudförhandlingen kunnat uppge någon gemensam plan för hur och var barnen ska bo. AA har varit tveksam till att hon kan ta hand om båda barnen på egen hand, utan har uppgett att hon gärna ser att barnen fortsätter bo på deltid i familjehemmet. Det är svårt att föreställa sig hur en sådan lösning, med potentiellt tre olika boenden för barnen, ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Det kan enligt tingsrätten under alla omständigheter inte komma i fråga att separera barnen från varandra. Det framkommer också så sent som i domen från förvaltningsrätten från december 2024 att det finns en kvarvarande oro för AA:s psykiska mående.

Det kan sammantaget, enligt tingsrätten, inte råda någon tvekan om att det bästa för AA och AA vore att få förbli i familjehemmet.

Därmed skulle frågan om vårdnadsöverflyttning kunna tyckas vara avgjord. Men frågan är vilken betydelse som ska tillmätas de insatser som socialtjänsten har gjort för att åstadkomma en återförening av familjen.

Rätten till familjeliv och nämndens åtgärder för att åstadkomma en återförening

I vart fall före 2025 års lagändring har domstolar ofta lagt stor vikt vid frågan om huruvida en återförening mellan föräldrar och barn inom överskådlig tid framstår som utsiktslös. Ibland har denna fråga varit avgörande för huruvida en vårdnadsöverflyttning kan komma till stånd, se t.ex. Svea hovrätts dom den 18 oktober 2023 i mål nr T 15604-22. Detta har haft viss grund i Högsta domstolens praxis. Högsta domstolen har inte talat om ”återförening”, men har, i NJA 2014 s. 307, hänvisat till ”utsikterna för att föräldern inom en överskådlig tid kommer att ha förmåga eller möjlighet att ta sitt föräldraansvar”.

Resonemanget om utsikterna till återförening anknyter till rätten till familjeliv i Europakonventionen. Enligt artikel 8 i konventionen har var och en rätt till skydd för bl.a. sitt familjeliv. Denna rätt kan visserligen begränsas i lag, men begränsningarna får endast ske för vissa närmare angivna syften, t.ex. om det är nödvändigt med hänsyn till förebyggande av brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Begränsningarna måste även vara proportionerliga.

Europadomstolen har flera gånger betonat att ett omhändertagande av barn som utgångspunkt måste betraktas som en tillfällig åtgärd som ska upphöra så snart det är möjligt (se t.ex. avgörandet Olsson v. Sverige, 1988, stycke 81). Detta innebär i sin tur att nationella myndigheter har en förpliktelse enligt konventionen att, om ett barn har omhändertagits, vidta åtgärder för att åstadkomma en återförening mellan barn och förälder. Först efter långvariga och omfattande åtgärder (”serious and sustained effort”) att åstadkomma sådan

återförening kan det rättsliga bandet mellan barn och förälder avskäras utan att staten därmed bryter mot artikel 8 (se avgörandet R v. Finland, 2006, stycke 93).

Under huvudförhandlingen har socialnämnden uppgett att nämnden i vart fall från och med 2023 upphört att verka för en återförening mellan barnen och deras föräldrar. I stället har placeringen hos EE och FF setts som en s.k. uppväxtplacering, dvs. avsikten har varit att barnen ska stanna i familjehemmet.

När det gäller vilka åtgärder nämnden har erbjudit föräldrarna före 2023 för att kunna åstadkomma en återförening har det framkommit att AA erbjudits insatsen ”Mamma trots allt” som riktar sig till mammor med missbruksproblem, men att hon avvisat detta erbjudande. I övrigt har föräldrarna erbjudits insatser som inte specifikt syftat till att stärka dem som just föräldrar men som dock syftat till att hjälpa dem med individuella problem som nämnden bedömt vara ett hinder för deras förmåga att ta sitt föräldraansvar. AA har erbjudits missbruksinsatser och BB har erbjudits insatser riktade mot våld i nära relationer. I övrigt har dock insatserna inskränkt sig till umgängesstöd. BB har inte erbjudits några insatser som specifik riktar sig till att stärka föräldra-barn-relationen.

AA och BB har gjort gällande att dessa insatser av socialnämnden inte varit tillräckliga och att nämndens talan om vårdnadsöverflyttning ska avslås av detta skäl.

I propositionen till ändringarna i 6 kap. 8 § föräldrabalken sägs att prognosen för en återförening med föräldrarna, i linje med Europadomstolens praxis, även fortsatt ska ingå i bedömningen av om det finns förutsättningar för en vårdnadsöverflyttning (prop. 2024/25:10 s. 39). Enligt tingsrätten kan dock

inget annat utläsas av lagtexten än att en sådan bedömning ska göras inom ramen för, och enbart inom ramen för, en bedömning av vad som är bäst för barnet. Det är en given sak att det ibland kan vara bäst för barnet att en återförening kommer till stånd, eller att möjligheterna till en sådan återförening i vart fall hålls öppna.

På motsvarande sätt sägs i propositionen att lagändringarna inte avses påverka socialnämndens skyldighet att under familjehemsplaceringen arbeta för en återförening mellan barnet och föräldrarna, och det inskräps att det är viktigt att socialnämnden redovisar de åtgärder som har vidtagits för en återförening i syfte att ge domstolen det underlag som krävs för att avgöra målet (a. prop. s. 39 f.). Enligt tingsrätten finns det dock ingen antydning i lagtexten så som den avfattats att en misslyckande från socialnämndens sida att leva upp till denna sin skyldighet skulle få några särskilda konsekvenser när det gäller bedömningen av om en vårdnadsöverflyttning ska ske eller inte.

Tingsrätten kan inte dra någon annan slutsats av lagens nuvarande ordalydelse än att det inte stämmer överens med gällande rätt att ge avgörande vikt åt frågan huruvida socialnämnden erbjudit tillräckliga insatser eller inte. Det finns enligt tingsrätten inte heller stöd i lagtextens formulering, och för övrigt inte heller i den klara lagstiftarambition som uttrycks i förarbetena att göra barnets bästa ensamt utslagsgivande i dessa situationer samt att i fler fall flytta över vårdnad till familjehemsföräldrar, för att utsikterna för en återförening ska vara avgörande på det sätt som understundom varit fallet i tidigare rättspraxis. I förarbetena till lagändringen avvisas uttryckligen utredningens förslag att särskilt nämna utsikterna till återförening i lagbestämmelsen (a. prop. s. 39).

Tingsrätten konstaterar att det finns ett möjligt spänningsförhållande mellan detta ensidiga fokus på barnets bästa och rätten till familjeliv enligt Europakonventionen. Barnets bästa ges visserligen stor vikt även i Europadomstolens praxis, men betraktas inte som ensamt utslagsgivande utan

som ett värde bland flera som måste balanseras när gränserna för den konventionsfästa rätten till familjeliv ska fastställas i ett enskilt fall (se avgörandena K. och T. v. Finland, 1994, stycke 178, samt K.A. v. Finland, 2003, stycke 138). Tingsrätten konstaterar att det ännu saknas vägledande avgöranden från Högsta domstolen i fråga om hur 6 kap. 8 § föräldrabalken i sin nya lydelse ska tillämpas i situationer när barnets bästa – som ges ett ovillkorligt företräde framför andra intressen enligt lagtexten – måste vägas mot t.ex. föräldrarnas rätt till familjeliv.

Det råder naturligtvis i princip ingen tvekan om att Europakonventionen går före svensk lag, om en konflikt dem emellan skulle föreligga (se 2 kap. 19 § och 11 kap. 14 § regeringsformen).

I detta fall har föräldrarna erbjudits insatser under i vart fall två års tid. Även om insatserna bara i väldigt liten utsträckning varit konkret inriktade på föräldra-barn-relationen har insatserna dock varit relevanta för att stärka deras förmåga att ta föräldraansvar. Tingsrätten finner därför, i ljuset av den bedömningsmarginal ("margin of appreciation") som Europadomstolen betonar gäller för hur medlemsstaterna får tillämpa konventionsrättigheterna med hänsyn till sina inhemska rättstraditioner och politiska normer, att det inte finns stöd för slutsatsen att det i detta fall skulle strida mot rätten till familjeliv enligt Europakonventionen att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrarna.

Sammantaget finner tingsrätten att det bästa för barnen vore att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrarna, och att det inte finns något hinder enligt Europakonventionen mot att så sker. Nämndens talan i denna del ska därför bifallas.

Frågan om umgänge*Rättsliga utgångspunkter*

Enligt 6 kap. 15 § första stycket föräldrabalken ska ett barn ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa. Enligt 15 a § ska rätten, på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn, besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. Enligt 15 c § får rätten, när den beslutar om umgänge, vid behov också besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget, s.k. umgängesstöd.

Tingsrättens bedömning

Såvitt har upplysts äger umgänge mellan barnen och deras föräldrar idag rum en gång var tredje eller fjärde vecka. I de umgängesutredningar som har getts in föreslår socialnämnden i Enköping att umgänget framöver ska ske endast en gång var sjätte vecka. Det föreslås också att umgänge, under de första sex månaderna efter domen, ska med umgängesstöd.

Av utredningarna framgår att barnen, i den mån de pga. av sina låga åldrar kan uttrycka en egen uppfattning, i och för sig verkar vilja ha umgänge med sina föräldrar. Umgänget kan ofta vara trevligt. Umgänget innebär också en möjlighet för barnen att träffa sin lillebror II . Det framgår dock också att barnen, efter umgängestillfällena, påverkas negativt känslomässigt, och kan förbli påverkade i några dagar efter umgängestillfället, såtillvida att de är oroliga och ”stissiga”. AA kan även drömma mardrömmar och bli utåtagerande och arg. Detta har bekräftats i förhör av EE som har berättat att denna oro kan hålla i sig uppemot en vecka efter umgängestillfällena.

Detta talar för att umgänge, i vart fall till en början, inte bör ske för tätt. Samtidigt får det enligt tingsrätten också sägas framgå av utredningen att

barnens negativa reaktioner i viss mån hör samman med den höjda konfliktnivån mellan föräldrarna och familjehemmet som, enligt vad tingsrätten funnit ovan, delvis har sin grund i den pågående processen. Det finns enligt tingsrätten anledning att utgå från att situationen även när det gäller umgänget kommer förbättras när vårdnadsfrågan har avgjorts på ett sätt som ger alla inblandade mer tydliga förutsättningar att förhålla sig till. Barnens offentliga biträde har vid huvudförhandlingen framhållit att det viktigaste är att tingsrätten fastställer ett umgänge som är tydligt och enkelt att tillämpa.

Givet vad som har framkommit genom umgängesutredningarna finner tingsrätten att det inte nu finns förutsättningar att överblicka hur snabbt en upptrappning kan ske. Det går därför inte att nu förordna om umgänge med övernattning. Däremot ger inte utredningen stöd för att det inte skulle vara möjligt med ett något tätare umgänge än vad som föreslås i umgängesutredningen. Tingsrätten finner att en lämplig frekvens är en gång var fjärde vecka. Det har inte heller framkommit annat än att umgänget kan utökas från två timmar till tre timmar per tillfälle. Att något utöka längden på umgängestillfällena är att föredra framför att ytterligare öka frekvensen på umgängen, eftersom det ger större utrymme för barnen att återhämta sig efter varje umgängestillfälle.

Det är lämpligt att det reglerade umgänget börjar som tidigast efter sommarledigheterna. Umgänge bör, i enlighet med förslaget i umgängesutredningen, ske med umgängesstöd under de första sex månaderna efter att det reglerade umgänges påbörjats.

Ersättning till rättegångsbiträdena

Den ersättning som Metin Kaya respektive Anna Möller har begärt är rimlig och ska tillerkännas dem.

Bisar Peker har begärt ersättning med totalt 85 714 kr, varav 60 268 kr avser 38 timmars arbete. Oavsett att målet omfattar ganska vidlyftig skriftlig utredning, och att handläggningen bl.a. innefattat ett tidigare inställt huvudförhandlingstillfälle, finner tingsrätten Besar Peker har begärt en högre ersättning än vad som är rimligt. Tingsrätten betvivlar inte att han rent faktiskt har arbetat det antal timmar som han påstår, men antalet timmar framstår som oskäligt högt. Tingsrätten beaktar då bl.a. att Besar Peker tidigare har företrätt AA bl.a. i hemtagningsprocessen i förvaltningsrätten och sålunda är väl insatt i sakförhållandena. Vad som utgör ett skäligt antal arbetade timmar påverkas bara i liten grad av att det rör sig om två kumulerade mål som har handlagts gemensamt; flertalet sakomständigheter är gemensamma för de bägge målen, även om det t.ex. upprättats en vårdnadsöverflyttningsutredning och en umgängesutredning för vardera AA och AA . Sammantaget bedömer tingsrätten att Besar Peker ska tillerkännas ersättning för skäliga 20 timmars arbete. Tingsrätten har inga synpunkter på den begärda ersättningen i övrigt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02)

Överklagande senast den 7 juli 2025. Ange i överklagandet att det ska till Svea hovrätt. Prövningstillstånd krävs.

Daniel Bergström

I avgörandet har deltagit rådmannen Daniel Bergström samt nämndemännen Anna Högberg, Bengt Asplund (skiljaktig) och Elina Gustavsson (skiljaktig). Skiljaktig mening, se nästa sida.

Skiljaktig mening

Nämndemännen Bengt Asplund och Elina Gustavsson är skiljaktiga när det gäller frågan om socialnämndens talan om överflyttning av vårdnaden ska bifallas, och anför följande.

Både AA och BB har genomgått tydliga förbättringar i sin livssituation sedan 2023. De är nu båda drogfria, AA har vårdnad om barnet II, och BB arbetar.

Vi betvivlar inte att familjehemsföräldrarna i och för sig tillgodoser barnens alla behov. Det är också uppenbart att barnen i och för sig har rotat sig i familjehemmet. De har dock ännu inte börjat skolan med allt vad det innebär av nya sociala sammanhang. Vi bedömer att det trots allt det fortfarande en chans till att återförening inom överskådlig tid som inte kommer vara allt för uppsplitande för barnen.

Vi anser också att stor vikt måste läggas vid att socialnämnden inte har vidtagit särskilt omfattande åtgärder för att åstadkomma en återförening. Vid sådana förhållanden kan en överflyttning av vårdnaden till familjehemmet riskera att kränka AA:s och BB:s rätt till familjeliv enligt Europakonventionen. Vi vill därför avslå socialnämndens talan i denna del.

Överröstad i dessa delar är vi i övrigt överens med majoriteten.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se